CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO

Sede legale di via Giuseppe Garibaldi 28, Torino - ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392

Tra la società Immobiliare Garibaldi 28 S.r.l. (di seguito «locatore»), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società MERIDIANA DIGITAL SOLUTIONS S.R.L., con sede in Torino, Via Giuseppe Garibaldi 28, codice fiscale e partita IVA 09871230018, in persona dell'amministratore unico Giulia Ferraris (di seguito «conduttore»), si conviene e si stipula quanto segue. (Soggetti e dati catastali sono di prova.)

Articolo 1 - Premesse

Il locatore è proprietario dell'immobile descritto all'articolo 2 e dichiara di averne la piena disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e diritti di terzi che ne impediscano l'uso convenuto. Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile, di averne verificato lo stato e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Articolo 2 - Oggetto della locazione

Il locatore concede in locazione al conduttore l'unità immobiliare sita in Torino, via Giuseppe Garibaldi 28, ai piani secondo e terzo, composta da uffici, sala riunioni, locale server, area ristoro e servizi igienici, per una superficie calpestabile complessiva di 420 metri quadrati, oltre a otto posti auto nell'autorimessa interrata. L'immobile è identificato al catasto fabbricati con i dati indicati nell'allegato A.

Articolo 3 - Destinazione d'uso

L'immobile è destinato esclusivamente a uffici, studi professionali e attività di sviluppo e consulenza informatica. È vietato mutare la destinazione d'uso, subaffittare o cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del locatore, salvo quanto previsto dall'articolo 36 della legge 392/1978 in caso di cessione dell'azienda.

Articolo 4 - Durata e rinnovo

La locazione ha durata di sei anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 e si rinnova tacitamente per ulteriori sei anni se nessuna delle parti comunica disdetta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno dodici mesi prima della scadenza. Il locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo per i motivi indicati dall'articolo 29 della legge 392/1978.

Articolo 5 - Canone

Il canone annuo è convenuto in 54.000,00 euro, da pagare in dodici rate mensili anticipate di 4.500,00 euro entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto indicato dal locatore. Il canone non può essere compensato con crediti vantati dal conduttore, né il pagamento può essere sospeso per qualsiasi motivo.

Voce economica	Importo annuo (euro)	Importo mensile (euro)
Canone base	54.000,00	4.500,00
Acconto spese condominiali e riscaldamento	7.200,00	600,00
Totale esborso periodico	**61.200,00**	**5.100,00**

Articolo 6 - Aggiornamento del canone

Dal secondo anno il canone è aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'aggiornamento opera automaticamente senza necessità di richiesta del locatore, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, fino a un massimo del 4% annuo.

Articolo 7 - Oneri accessori

Sono a carico del conduttore le spese di riscaldamento e raffrescamento, di pulizia e illuminazione delle parti comuni, di portierato, di manutenzione ordinaria dell'ascensore e le altre spese condominiali di cui all'articolo 9 della legge 392/1978, in base alla tabella millesimale allegata. Il conduttore versa acconti trimestrali di 1.800,00 euro, con conguaglio a consuntivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto condominiale.

Voce economica	Importo annuo (euro)	Importo mensile (euro)
Canone base	54.000,00	4.500,00
Acconto spese condominiali e riscaldamento	7.200,00	600,00
Totale esborso periodico	**61.200,00**	**5.100,00**

Articolo 8 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni il conduttore ha versato un deposito cauzionale infruttifero di 5.850,00 euro, che il locatore restituirà entro sessanta giorni dalla riconsegna dell'immobile, previa verifica dello stato dei luoghi e del pagamento di tutte le somme dovute.

Articolo 9 - Fidejussione bancaria

Il conduttore ha consegnato una fidejussione bancaria a prima richiesta di 27.000,00 euro, pari a sei mensilità, con scadenza al 30 giugno 2029, a garanzia degli obblighi di pagamento. La fidejussione è rinnovata a ogni scadenza finché non siano cessate tutte le obbligazioni del conduttore.

Articolo 10 - Consegna e stato dell'immobile

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come risulta dal verbale di consegna allegato, con gli impianti elettrico, idraulico, di climatizzazione e di rete dati funzionanti. Il conduttore si obbliga a riconsegnarlo, alla scadenza, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

Articolo 11 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione e quelle derivanti da uso improprio; sono a carico del locatore le riparazioni straordinarie, quelle relative alla struttura, alla copertura e agli impianti centralizzati. Il conduttore comunica tempestivamente ogni guasto o danno e consente l'accesso al locatore per le verifiche e i lavori necessari.

Articolo 12 - Migliorie e addizioni

Il conduttore può eseguire migliorie o modifiche non strutturali solo con il consenso scritto del locatore. Le migliorie eseguite restano acquisite all'immobile alla scadenza senza diritto a indennità o rimborsi, ferma la facoltà del locatore di pretendere il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del conduttore.

Articolo 13 - Impianti e dotazioni informatiche

Il conduttore è autorizzato a installare cablaggi strutturati, apparati di rete, un locale server con impianto di continuità e sistema di condizionamento dedicato, e a eseguire le opere necessarie nel rispetto della normativa antincendio e di sicurezza. L'impianto di videosorveglianza è installato dal conduttore nel rispetto della disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori.

Articolo 14 - Assicurazioni e responsabilità

Il conduttore stipula e mantiene per tutta la durata una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno 2.000.000 di euro e una polizza incendio e furto sui propri beni. Il conduttore è responsabile dei danni causati all'immobile da fatto proprio, dei dipendenti e dei visitatori, e tiene indenne il locatore da pretese di terzi.

Articolo 15 - Sicurezza e conformità

Il conduttore garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale per le attività svolte. Il locatore consegna il certificato di prestazione energetica (classe energetica C) e la documentazione di conformità degli impianti, riportati nell'allegato D.

Articolo 16 - Subentro e cessione

In caso di cessione, affitto o conferimento dell'azienda o di fusione o scissione del conduttore, il contratto prosegue con il nuovo titolare, con obbligo di comunicazione al locatore entro trenta giorni. Il locatore può opporsi per gravi motivi, tra cui la mancanza di adeguate garanzie di solvibilità del subentrante.

Articolo 17 - Recesso del conduttore

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi da comunicarsi con raccomandata o posta elettronica certificata, ove ricorrano gravi motivi. Il recesso senza gravi motivi è ammesso dal secondo anno con preavviso di dodici mesi e il pagamento, a titolo di corrispettivo, di tre mensilità di canone.

Articolo 18 - Risoluzione per inadempimento

Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone o degli oneri accessori decorsi venti giorni dalla scadenza, la violazione della destinazione d'uso o del divieto di sublocazione, e le altre ipotesi previste dall'articolo 5 della legge 392/1978, danno diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Prelazione e diritto di preferenza

Al conduttore spetta il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile locato ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 392/1978. Il locatore comunica al conduttore, con raccomandata, il corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento della vendita progettata.

Articolo 20 - Indennità di avviamento

Alla cessazione del rapporto per cause diverse dall'inadempimento, dalla disdetta del conduttore e dal recesso, il conduttore ha diritto a un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ai sensi dell'articolo 34 della legge 392/1978, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

Articolo 21 - Registrazione e imposte

Il contratto è registrato in via telematica entro trenta giorni dalla stipula. L'imposta di registro è ripartita in parti uguali tra le parti; le relative spese sono anticipate dal locatore, che ne chiede il rimborso del cinquanta per cento al conduttore. L'imposta di bollo è a carico del conduttore.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente contratto sono trattati per le sole finalità connesse alla sua esecuzione, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, e dichiarano di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa.

Articolo 23 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti sono validamente effettuate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni variazione dell'indirizzo è comunicata per iscritto.

Articolo 24 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana e, per quanto non previsto, dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e dal codice civile. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino, salvo il tentativo preliminare di mediazione previsto dalla normativa.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino, il 12 dicembre 2022. Il locatore: Immobiliare Garibaldi 28 S.r.l. Il conduttore: Giulia Ferraris, amministratore unico. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17 e 21.

ALLEGATO A - DATI CATASTALI E DESCRIZIONE

Dato	Valore
Comune	Torino
Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi 28
Foglio / particella / subalterno	1180 / 245 / 31 e 32
Categoria catastale	A/10 - uffici e studi privati
Classe e consistenza	3 - 11 vani
Rendita catastale	euro 4.820,00
Piano	Secondo e terzo
Superficie calpestabile	420 mq
Posti auto	Otto, nell'autorimessa interrata (box 12-19)
Certificato di prestazione energetica	Classe C - EPgl,nren 98 kWh/mq anno - valido fino al 2032
Dichiarazioni di conformità degli impianti	Elettrico, idrico e termico del 2019; impianto antincendio del 2022

ALLEGATO B - TABELLA MILLESIMALE (ESTRATTO)

Tipo di spesa	Millesimi	Spesa annua stimata (euro)
Spese generali	62,40	3.120,00
Riscaldamento e raffrescamento	71,80	3.590,00
Ascensore	58,30	580,00
Portierato e pulizia scale	62,40	1.490,00
Autorimessa	41,10	420,00
Totale spese accessorie stimate		**9.200,00**

ALLEGATO C - VERBALE DI CONSEGNA E INVENTARIO DEGLI IMPIANTI

Impianto o dotazione	Stato alla consegna	Note
Impianto elettrico	Funzionante	Quadri a norma, punti rete in tutti gli uffici
Impianto di climatizzazione	Funzionante	Quattro unità canalizzate
Impianto idrico e servizi igienici	Funzionante	Tre servizi, uno per disabili
Ascensore	Funzionante	Verifica biennale ASL in regola
Impianto antincendio	Funzionante	Estintori e illuminazione di emergenza
Pavimenti e pareti	Buono	Tinteggiatura recente
Serramenti	Buono	Doppio vetro

ALLEGATO D - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO (ESTRATTO)

Art. 1. Le parti comuni non possono essere ingombrate da arredi o materiali.

Art. 2. Gli orari di apertura dello stabile sono dalle 7:30 alle 20:30 nei giorni feriali; l'accesso fuori orario è consentito con badge.

Art. 3. Le unità destinate ad uffici non possono essere usate per attività rumorose o moleste.

Art. 4. I rifiuti sono depositati negli appositi contenitori differenziati.

Art. 5. I lavori di manutenzione che interessano le parti comuni sono preventivamente comunicati all'amministratore.

Art. 6. La sosta nell'autorimessa è consentita solo nel box assegnato.

Contratto di prova: soggetti, dati catastali e importi sono fittizi.